



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

18 בדצמבר 2023

1692

ו' בטבת התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 19), התשפ"ד–2023 394

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2023

תיקון סעיף 17א
1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989¹ (להלן – החוק העיקרי),
בסעיף 17א –

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 17א לתיקון החוק קבע כי ספק גז שניתנה לו הודעה כאמור (להלן – ספק גז יוצא), לא יתקשר עם הצרכן ולא יציע לו הטבות כלשהן לעניין הספקת גז במשך שישה חודשים מיום מתן ההודעה. סעיף זה נועד להגביל את יכולתם של ספקי הגז לסכל אפשרות של חילוף ספקי גז וכתוצאה מכך להגביר את התחרות בין הספקים.

סעיף 17ב לתיקון החוק קבע כי ספק גז העוסק בשיווק גז בפריסה ארצית, לא יסרב לתת שירות הספקת גז לצרכן גז ביתי שאינו מקבל את שירותיו כאמור ואשר מבקש לקבלם בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות לצרכן גז ביתי דומה, זולת אם הראה כי קיימים טעמים המצדיקים את אימתן השירות בתנאים דומים. לפי הסעיף האמור השר רשאי לקבוע, אם מצא לנכון, נסיבות ותנאים, אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים אימתן שירות, וכן תנאים אשר ייחשבו דומים לעניין סעיף זה. סעיף זה אוסר על ספקי גז העוסקים בשיווק גז בפריסה ארצית להפלות בין צרכנים דומים. גם בסעיף זה המטרה היא עידוד התחרות לצורך הקלה על צרכן הגז הביתי.

סעיפים 17א ו-17ב נקבעו כהוראות שעה. סעיף 17ג לחוק הסמיך את שר האנרגיה והתשתיות בהתייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך בצו, את התקופות האמורות בתקופות נוספות, ובלבד ששך תקופות ההארכה של כל אחד מהסעיפים לא יעלה על חמש שנים. בהתאם להוראות סעיף 17ג, הוארך תוקפן של הוראות השעה שבסעיפים 17א ו-17ב מזמן לזמן, ובפעם האחרונה הוארך תוקפן עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

לפי הנתונים שבידי משרד האנרגיה והתשתיות, חקיקתם של סעיפים 17א ו-17ב לחוק הביאה לקידום התחרות במשק הגז הביתי. קיימות כמה אמות מידה המצביעות על המגמה החיובית שיצרו הוראות הסעיפים האמורים ובהן: מאמצי השיווק של חלק מספקי הגז הביתי שבאו בעקבות הסעיפים האמורים, ירידת המחירים בשוק הגז הביתי או אייזעיותם על אף עליית המדד, וכן עלייה ניכרת בנתונים בנוגע למעבר בין הספקים וכן בחלק של חברות הגז הקטנות בשוק הגז הביתי.

נוסף על כך, מפניות של צרכנים בנוגע להפרות סעיף 17א לחוק שהתבררו לפני מנהל מינהל הדלק והגז, אשר רשאי להטיל עיצומים כספיים על הפרות אלה בהתאם להוראות סעיף 18א לחוק, עולה כי סעיף 17א לחוק אכן

לסעיפים עד שנת 1989 משק הגז (להלן – הגפ"מ) בישראל 1 עד 3 נשלט בידי ארבע חברות גז גדולות. בשנת 1989 כללי הופעלה רפורמה במשק הגפ"מ בישראל, ובמסגרתה בוטלה הבלעדיות של ארבע חברות הגז האמורות ונקבע בפרק ד' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), כי כל אדם רשאי לעסוק במכירה או שיווק של גז בכפוף להוראות כל דין. החוק הביא לכניסה של חברות חדשות לשוק והוביל להגברת התחרות בין ספקים בנוגע להספקת גז למגזר המסחרי והתעשייתי. עם זאת, החוק לא השיג את מטרתו בנוגע לזמנת התחרות בתחום הגז הביתי, והיא נשארה נמוכה גם לאחר חקיקת החוק.

כדי לקדם את התחרות בשוק הגז הביתי, נחקק בחודש ינואר 2008 חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (להלן – התיקון לחוק), ובמסגרתו נוספו לחוק, בין השאר, סעיפים 17א עד 17ג.

הפרוצדורה להחלפת ספק גז ביתי, המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית, קבועה בסעיף 17א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, אשר על פיו, החלטה על החלפת ספק גז תתקבל בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות המחוברות למערכת הגז המרכזית בבית המשותף או בהחלטת אסיפה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות כאמור שנבחרו באסיפה, בכפוף לכללים שנקבעו בסעיף. מדובר בפרוצדורה מורכבת, הנמשכת בדרך כלל זמן רב, בייחוד במקרים שבהם דירות רבות, לעיתים מכמה בתים משותפים, מחוברות לאותה מערכת גז מרכזית.

טרם התיקון לחוק, כאשר היו פונים בעלי הדירות אל ספק הגז הקיים ומודיעים לו כי קיימת בידם הסכמה בכתב של הרוב הדרוש בנוגע להפסקת ההתקשרות עימו (להלן – ההודעה), הוא היה מנהל עימם משא ומתן מחדש כדי להמשיך לספק להם גז, ומציע להם מחירים נמוכים ובלתי סבירים או הטבות אחרות, ובכך מסכל את מעברם לספק גז אחר (וזאת לאחר שבעלי הדירות כבר התגברו על הקשיים והגיעו להסכמה ברוב הדרוש לצורך החלפת ספק הגז ולאחר שספק הגז הנכנס השקיע מאמצי שיווק ניכרים בניסיון ההחלפה). מציאות זו הביאה למיעוט ניסיונות של ספקי הגז להציע לצרכנים הצעות מחיר אלטרנטיבי, ומכאן לעליית מחירים במשק הגז הביתי, לשליטה משמעותית של 4 החברות הגדולות בשוק ולפגיעה ברווחתו של הצרכן.

¹ ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשע"ד, עמ' 638; התשע"ח, עמ' 10.

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "איסור התקשרות";
 - (2) סעיף קטן (ב) – בטל.
 2. בסעיף 17 לחוק העיקרי –
 - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "איסור סירוב בלתי סביר";
 - (2) סעיף קטן (ב) – בטל.
 3. סעיף 17 לחוק העיקרי – בטל.
 4. סעיף 17 לחוק העיקרי – בטל.
 5. בסעיף 18א(א) לחוק העיקרי, פסקה (4) – בטלה.
- תיקון סעיף 17
- ביטול סעיף 17
- ביטול סעיף 17
- תיקון סעיף 18א

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים מוצע לבטל את סעיף 17 לחוק, אשר בו מצוינים 4 ו-6 הפרטים שמחויב ספק גז לכלול בחשבון הגז שהוא מוסר לצרכן, היות ונושא זה הוסדה בשינויים המתאימים, בתקנה 6 לתקנות הגז הפחמימני המעובה (אמות מידה לשירות), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות אמות המידה). כמו כן, בעקבות ביטולו המוצע של סעיף 17ד1 כאמור, מוצע בסעיף 6 לבטל גם את אזכורו של הסעיף בסעיף 19(ב) לחוק.

וזוה נוסחו של סעיף 17ד1 שמוצע לבטלו:

"17ד1 (א) ספק גז יכלול בחשבון הגז הנמסר לצרכן, בין השאר, פרטים אלה:

- (1) סכום התשלום הקבוע בעבור תקופת החשבון שצרכן הגז משלם בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז, כולל מס ערך מוסף;
- (2) מחיר למ"ק גז, ואם היה המחיר למ"ר גז משתנה לפי כמות הצריכה – המחיר לכל כמות צריכה ומחיר ממוצע משוקלל למ"ק גז וכן המחיר לכל כמות הגז שצרכן הגז נדרש לשלם, וכמות הצריכה הכוללת שלו; מחירים לפי פסקה זו יכללו מס ערך מוסף;

- (3) פרטים נוספים שהשר רשאי לקבוע בצו.

(ב) תחילתו של סעיף זה ביום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017).

סעיף 5 בעקבות ביטולו המוצע של סעיף 17ד1, מוצע לבטל גם את ההסדר בנוגע לעיצומים כספיים על הפרתו, הקבוע בסעיף 18א(4). יצוין כי עתיד להיקבע צו לפי חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020, שיתקן את התוספת העשירית לחוק האמור, בנוגע לסמכויות להטיל עיצום כספי על הפרות שונות לפי תקנות אמות המידה, ובכללן על הפרת תקנה 6 לתקנות.

מסייע במניעת סיכול של מעבר בין ספקים לאחר שנשלחה לספק הגז היוצא הודעה. לאור כל האמור ובהתאם למפורט לעיל מוצע לקבוע כי הוראות השעה הקבועות בסעיפים 17 ו-17ב לחוק ייפכו להיות הוראות קבועות.

סעיף 1 מוצע לקבוע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 17א תהפוך להיות הוראה קבועה. בהתאם לאמור מוצע לתקן את כותרת השוליים ולבטל את סעיף 17א(ב). וזה נוסחו של סעיף 17א(ב) שמוצע לבטל:

"(ב) תחילתו של סעיף קטן (א) ביום כ"ד באדר א' התשס"ח (1 במרס 2008), והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014), וכן בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014, עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024); הוראות הסעיף הקטן האמור יחולו לגבי הודעה שהתאריך המצוין בה הוא בתקופות תוקפו של סעיף זה."

סעיף 2 מוצע לקבוע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 17ב תהפוך להיות הוראה קבועה. בהתאם לאמור מוצע לתקן את כותרת השוליים ולבטל את סעיף קטן (ב). וזה נוסחו של סעיף 17ב(ב) שמוצע לבטל:

"(ב) תחילתו של סעיף קטן (א) ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), וכן בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014, עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024)."

סעיף 3 בהתאם לתיקון המוצע לסעיפים 17 ו-17ב ההופך אותם לסעיפים קבועים, מוצע לבטל את סעיף 17 לחוק, המסמיך את שר האנרגיה והתשתיות להאריך בצו את הוראות השעה לגבי הסעיפים האמורים.

וזוה נוסחו של סעיף 17 לחוק שמוצע לבטלו:

"17. השר, לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים, רשאי להאריך בצו, את תוקפם של סעיפים 17 ו-17ב בתקופות נוספות, ובלבד ששך תקופות ההארכה של כל אחד מהסעיפים לא יעלה על חמש שנים."

- תיקון סעיף 19 6. בסעיף 19(ב) לחוק העיקרי, המילים "ולפי סעיף 17ד(א)(3)" – יימחקו.
- תחילה 7. תחילתם של סעיפים 17ד, 18א ו-19 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 4, 5 ו-6 לחוק זה, ביום ב' בטבת התשפ"ה (2 בינואר 2025).

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 7 מוצע לקבוע כי התיקונים המוצעים בסעיפים 4, 5 ו-6, המציעים לבטל את סעיף 17ד לחוק ולתקן את סעיפים 18א ו-19 לחוק, יחלו ביום ב' בטבת
- התשפ"ה (2 בינואר 2025), זאת בהתאם למועד שבו צפויה להיכנס לתוקף תקנה 6 לתקנות אמות המידה.